PACTO DE SOCIOS – PAY FORCE

Entre:

- Francisco Ayuso, fundador de Pay Force, en adelante el Socio Fundador / CEO, titular del 60% del capital social.
- Deyvis Díaz, cofundador de Pay Force, en adelante el Socio Cofundador Técnico / COO-CTO, titular del 40%del capital social.

Ambas partes, conjuntamente, los Socios.

---

1. Objeto del Pacto

El presente pacto de socios tiene por objeto regular de forma detallada la relación entre los socios de Pay Force durante su fase inicial de desarrollo, estableciendo un marco claro de colaboración, toma de decisiones, reparto de responsabilidades, protección del proyecto y reglas económicas, con independencia de que Pay Force aún no esté constituida como sociedad independiente.

Las partes acuerdan expresamente que, de forma provisional, el proyecto Pay Force se desarrollará y operará dentro de la sociedad Servicios y Telecomunicaciones Arista S.L., sin que ello altere los porcentajes, derechos y obligaciones aquí pactados.

Los socios manifiestan su voluntad inequívoca de constituir una sociedad mercantil independiente bajo la denominación Pay Force cuando el proyecto alcance la viabilidad económica definida en este pacto.

2. Participación y Derechos

Participación y Derechos

- Francisco Ayuso: 60% del capital social.
- Deyvis Díaz: 40% del capital social.

Ambos socios cuentan con derecho de voz y voto en las decisiones de la compañía, de acuerdo con lo establecido en el presente pacto.

Las decisiones ordinarias se adoptarán por mayoría simple del capital social.

Las decisiones estratégicas (ampliaciones de capital, entrada de inversores, venta de la sociedad, endeudamiento relevante, cambios estructurales) requerirán una mayoría del 60% del capital, garantizando una dirección estable alineada con la visión del Socio Fundador.

3. Roles y Funciones

3.1 Francisco Ayuso – Fundador y CEO

- Dirección general y estratégica de Pay Force.
- Desarrollo de negocio y ventas.
- Relación con clientes, partners, entidades financieras y proveedores clave.
- Marca, posicionamiento y visión a largo plazo.
- Coordinación general del equipo y resolución final de conflictos operativos.

3.2 Deyvis Díaz – Cofundador Técnico (COO / CTO)

- Dirección técnica y operativa del producto Pay Force.
- Desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de la plataforma.
- Gestión de infraestructura, seguridad y arquitectura tecnológica.
- Implementación de integraciones técnicas y APIs.
- Soporte técnico al crecimiento definido estratégicamente.

Ambos socios se comprometen a actuar de buena fe, alineados con los intereses de la compañía.

4. Dedicación

Los socios se comprometen a dedicar una parte sustancial de su actividad profesional al desarrollo de Pay Force, acordando de mutuo acuerdo el nivel de dedicación y revisándolo periódicamente.

5. Régimen Económico y Retribuciones

Los socios acuerdan que no se repartirán beneficios ni se realizarán retiradas de capital hasta que el proyecto Pay Force genere unos ingresos recurrentes netos mínimos de entre 8.000 € y 10.000 € mensuales, una vez descontados todos los gastos operativos.

Adicionalmente, los socios acuerdan que, una vez Pay Force alcance un beneficio neto acumulado mínimo de 3.000 €, dicho importe será destinado de forma prioritaria a la constitución de una sociedad mercantil independiente que albergue el proyecto Pay Force.

La constitución de dicha sociedad podrá realizarse en España o en el extranjero, siendo esta decisión adoptada de mutuo acuerdo por los socios, atendiendo a criterios fiscales, regulatorios y estratégicos.

Hasta la constitución de la nueva sociedad, todos los ingresos y gastos de Pay Force se canalizarán a través de Servicios y Telecomunicaciones Arista S.L., manteniéndose una contabilidad separada a efectos internos.

6. Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual

Todo desarrollo, software, código fuente, documentación, procesos, marcas, diseños, patentes, ideas, mejoras o cualquier otro activo intangible creado por cualquiera de los socios en el marco de Pay Force será propiedad exclusiva de la sociedad.

Ningún socio podrá explotar, reutilizar o licenciar dichos activos fuera de Pay Force sin autorización expresa de la compañía.

7. Confidencialidad

Toda información técnica, comercial, financiera o estratégica relacionada con Pay Force tendrá carácter confidencial y no podrá ser divulgada a terceros durante la vigencia del pacto ni tras la salida de cualquiera de los socios.

8. No Competencia

En caso de salida voluntaria o forzosa de cualquiera de los socios, este se compromete a no desarrollar ni participar directa o indirectamente en actividades competidoras con Pay Force durante un período de 10 años.

Asimismo, se compromete a no captar clientes, empleados, proveedores o colaboradores de la compañía durante dicho período.

9. Transmisión de Participaciones

Cualquier transmisión de participaciones deberá ser comunicada previamente al otro socio, quien gozará de derecho de adquisición preferente.

No se permitirá la entrada de terceros en el capital social sin el consentimiento del socio mayoritario.

10. Salida de un Socio

En caso de salida de cualquiera de los socios, la sociedad o el socio restante podrá adquirir sus participaciones, cuyo valor será determinado por un experto independiente.

Se garantizará en todo caso la continuidad operativa de Pay Force.

11. Resolución de Conflictos

Los socios se comprometen a resolver cualquier discrepancia de forma amistosa. En su defecto, se someterán a mediación privada y posteriormente a arbitraje de derecho.

12. Ley Aplicable

El presente pacto se regirá por la legislación española.

Firmas

Francisco Ayuso

Fundador y CEO – Pay Force

Deyvis Díaz

Cofundador Técnico – COO/CTO – Pay Force

Fecha: _____ / _____ / _____